

2022년 2분기 기강감사 결과 보고

- 정치적 중립 유지 및 복무 관리 점검 -

2022. 7.

한국장학재단
감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사목적	1
2. 감사개요	1
II. 감사결과	2
1. 총 평	2
2. 지적사항 총괄	2
3. 지적사항 요약	3
III. 지적사항에 대한 처분요구	4
IV. 행정사항	4

[붙임] 처분요구서 1부. 끝.

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

- ☐ 선거철 해이해지기 쉬운 공직기강을 확립함으로써 건전한 업무 분위기를 조성하고 공직사회 신뢰 강화에 기여

2. 감사개요

- ☐ 감사종류: 기강감사

- ☐ 감사대상

- 대구 본사(별관 포함), 서울사무소, 연합생활관 및 권역별 지역 센터 등 재단 전체 임직원

- ☐ 감사기간 및 감사인

감사기간	감 사 인
2022. 5. 30.(월)	◇◇◇(감사반장), ●●●

- ☐ 주요 점검사항

- 정치적 중립 위반 여부
- 출·퇴근시간, 유연근무제, 출장 및 연수시간 준수 여부
- 무단외출 및 근무시간 중 사적 용무 수행을 위한 이석 여부
- 코로나19 확산 방지를 위한 재단 복무지침 준수 여부
- 국민 눈높이에 맞지 않는 공직자 품위훼손 행위 등

II. 감사결과

1. 총 평

제8회 전국동시지방선거를 맞아 선거 분위기에 편승하여 정치적 중립을 위반하는 등 공공기관의 기강해이가 우려됨에 따라, 중앙선거관리위원회와 교육부는 각 기관에 지방선거 대비 공직기강 확립 활동의 강화를 요청¹⁾하였으며, 공직자 정치적 중립 위반, 복무 위반 및 근무지 무단이탈 등 기강해이 사례를 중점 점검사항으로 정한 바 있다.

이처럼 선거철 건전한 공직 분위기를 조성하고자 감사실은 2022년 2분기 기강 감사를 실시하여 직원들의 정치적 중립 위반행위를 조사하였으나, 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 등의 규정에 비추어 부당한 정치 개입 등의 행위를 발견하지 못하였으며, 재단 직원들이 정치적 중립 태도를 전반적으로 양호하게 유지하고 있음을 확인하였다.

반면, 「취업규칙」 및 「인사규정」 등을 위반하여 근태관리를 소홀히 한 복무 위반사례 1건을 적발하였으며, 인사부에 주의환기 처분을 요구하였다.

앞으로 재단 임직원은 근무 시 관련 규정에 따라 복무관리를 철저히 하는 등 공직자로서 국민들의 눈높이에 맞는 근무 자세를 견지해야 할 것이며, 정치적 중립 자세를 견고히 유지하여 공직사회에 신뢰 강화에 기여해야 할 것이다.

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	주의촉구 (인원)	주의환기 (인원)	시정 (금액)	통보	현지 주의
건수	금액	인원							
1	-	1	-	-	-	1 (1)	-	-	-

1) 중앙선거관리위원회 조사1과-641(2022.04.15.)

교육부 반부패청렴담당관-3577(2022.05.12.), ‘지방선거 대비 공직기강 확립활동 추진 요청’

3. 지적사항 요약

(1) 근태관리 부적정

- 「취업규칙」 제15조 및 제23조에 따르면, 직원의 근무시간은 09:00 ~ 18:00으로, 근무시간을 준수하여 상급자의 승인 없이 근무시간 중 임의로 직무를 떠나서는 아니되고, 또한 인사부 복무지침 등에 따르면 직원은 출·퇴근 등 복무 사실을 재단 출입시스템에 사원증을 태그하여 관리하도록 되어있음
- 한편, 「인사규정」 제45조제3항 및 「인사규정」 제61조제5항 등에 따르면, 근무시간의 1/2 이상(8시간 근무 시 4시간) 이상 근무한 직원에 한하여 조퇴와 육아시간(특별휴가)을 사용할 수 있도록 되어있음
- 그러나 2022년 2분기 기강감사 결과, ○○○○○○○ ▲▲ □□□는 2022. 5. 30.(월) 3시간 미만의 시간 동안 근무함에 따라 조퇴 및 육아시간(특별휴가)을 사용할 수 없음에도 불구하고, 규정을 위반하여 13시부터 16시까지 3시간의 조퇴를 사용하고, 16시부터 18시까지 2시간의 육아시간(특별휴가)을 사용하는 등 근태를 부적정하게 관리한 것으로 확인됨
- ☞ 이사장은 「취업규칙」 등을 위반하여 근태를 부적정하게 관리한 관련자를 「인사규정」 제102조에 따라 주의환기 처분하시기 바람(주의환기)

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

건명	관련자 소속부서	처리할 부서	처분요구				조치기한	감사자
			주의 촉구	주의 환기	통보	현지 주의		
근태관리 부적정	○○○○ ○○○	인사부	-	1건 (1명)	-	-	2022.8.12.	◇◇◇ ●●●

2. 조치인원 명세

건명	처분내역			
	처분내용	소속부서	직위/직급	성명
근태관리 부적정	주의환기	○○○○○○○○	▲▲/☆☆	□□□

Ⅳ. 행정사항

1. 지적사항

☐ 관련부서에 지적사항에 대한 처분요구 통보

2. 감사결과

☐ 공공감사정보시스템 등록, 경영공시 등

붙임 처분요구서 1부. 끝.

붙임

처분요구서

일련번호	01	감사자 (감사실)	☆☆ ◇◇◇, ☆☆ ●●●	공 개 () 비공개(○)
주의환기	1건 (1명)	-	-	-
조치부서	인사부	처분요구일자	2022. 07. 14.	회신기일 2022. 08. 12.

감사결과 처분요구서

주 의 환 기

제 목 근태관리 부적정

관계부서 ○○○○○○○○

조치부서 인사부

내 용

1. 개요

▲▲ □□□(사번 ☆☆)는 ○○○○○○○○ ○○○○○○○○의 ▲▲으로서
☆☆☆☆ ☆☆부터 ☆☆까지 ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○
담당하여 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「취업규칙」 제15조 및 제23조에 따르면, 직원의 근무시간은 09:00 ~ 18:00으로, 근무시간을 준수하여 상급자의 승인 없이 근무시간 중 임의로 직무를 떠나서는 아니되며, 또한 직원은 인사부 복무지침²⁾ 등에 따라 출·퇴근 등 복무 사실을 재단 출입시스템에 사원증을 태그하여 관리하도록 되어있으며, 사원증 미지참 시 인사부 담당자에게 소명자료를 제출하여 보완할 수 있도록 되어 있다.

한편, 「인사규정」 제45조제3항에 따르면 근무시간의 1/2 이상을 근무한 직원에 한하여 조퇴를 사용할 수 있도록 되어 있으며, 「인사규정」 제61조제5항 및 세부 시행지침³⁾에 따르면 육아시간(특별휴가)을 사용하는 직원의 일일 최소 근무시간은 4시간으로, 일 근무시간이 4시간 미만인 경우에는 당일 육아시간의 사용이 불가능한 것으로 되어 있다.

따라서 재단 직원은, 09:00 ~ 18:00인 근무시간을 준수하여야 하고, 출입시스템에 사원증을 태그하여 복무사실을 기록하여야 하며, 일 근무 8시간 중 4시간 이상을 근무한 경우에 한하여 조퇴 및 육아시간(특별휴가)을 사용하는 등 근태를 철저히 관리하였어야 한다.

[참 고] 인사부 복무지침 및 육아시간 세부 시행지침

< 인사부-4583(2020.10.16.) '재택근무 및 근태 등 복무기강 확립 강화 안내' >	< 인사부-153(2021.01.08.) '육아시간 사용절차 등 변경 안내' >
한국장학재단 수신자 수신자주소 (명부) 장 학 재단 인사부 및 근무 등 복무기강 확립 강화 안내 1. 목적 가. 인사부-4583(2020.10.16.) 「조퇴/육아 시간 재택근무 및 복무지침 준수 안내」 나. 인사부-5583(2020.10.16.) 「근태 관리 복무지침 강화 안내」 다. 인사부-5479(2020.10.16.) 「조퇴/육아 시간 재택근무 및 복무지침 준수 안내」 2. 취지 가. 인사부-4583(2020.10.16.) 「조퇴/육아 시간 재택근무 및 복무지침 준수 안내」 나. 인사부-5583(2020.10.16.) 「근태 관리 복무지침 강화 안내」 다. 인사부-5479(2020.10.16.) 「조퇴/육아 시간 재택근무 및 복무지침 준수 안내」 3. 주요 내용 가. 인사부-4583(2020.10.16.) 「조퇴/육아 시간 재택근무 및 복무지침 준수 안내」 나. 인사부-5583(2020.10.16.) 「근태 관리 복무지침 강화 안내」 다. 인사부-5479(2020.10.16.) 「조퇴/육아 시간 재택근무 및 복무지침 준수 안내」 4. 기타 가. 인사부-4583(2020.10.16.) 「조퇴/육아 시간 재택근무 및 복무지침 준수 안내」 나. 인사부-5583(2020.10.16.) 「근태 관리 복무지침 강화 안내」 다. 인사부-5479(2020.10.16.) 「조퇴/육아 시간 재택근무 및 복무지침 준수 안내」	한국장학재단 수신자 수신자주소 (명부) 재 단 직 원 육 아 시 간 사 용 절 차 등 변 경 안 내 1. 목적 가. 인사부-153(2021.01.08.) 「육아시간 사용절차 등 변경 안내」 나. 인사부-153(2021.01.08.) 「육아시간 사용절차 등 변경 안내」 2. 취지 가. 인사부-153(2021.01.08.) 「육아시간 사용절차 등 변경 안내」 나. 인사부-153(2021.01.08.) 「육아시간 사용절차 등 변경 안내」 3. 주요 내용 가. 인사부-153(2021.01.08.) 「육아시간 사용절차 등 변경 안내」 나. 인사부-153(2021.01.08.) 「육아시간 사용절차 등 변경 안내」 4. 기타 가. 인사부-153(2021.01.08.) 「육아시간 사용절차 등 변경 안내」 나. 인사부-153(2021.01.08.) 「육아시간 사용절차 등 변경 안내」

2) 인사부-4583(2020.10.16.), '재택근무 및 근태 등 복무기강 확립 강화 안내' 등

3) 인사부-153(2021.01.08.), '육아시간 사용절차 등 변경 안내'

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2022년 2분기 기강감사 결과, ○○○○○○○○ ▲▲ □□□는 [표]와 같이 2022년 5월 30일(월) 11시 38분경 퇴근하여 3시간 미만의 시간 동안 근무함에 따라 조퇴 및 육아시간(특별휴가)을 사용할 수 없음에도 불구하고, 규정과 지침을 위반하여 13시부터 16시까지 3시간의 조퇴를 사용하고, 16시부터 18시까지 2시간의 육아시간(특별휴가)을 사용하는 등 근태를 부적정하게 관리한 것으로 확인되었다.

[표] 근태관리 부적정 내역

사번	호칭	성명	일시	정상 근무시간	실제 근무시간*	근태 결재상신 내역	
						조퇴	육아시간 (특별휴가)
☆☆	▲▲	□□□	2022.05.30.(월)	09:00 ~ 18:00(8H)	08:54 ~ 11:38(2H 44M)	13:00 ~ 16:00(3H) ⇒ 사용불가	16:00 ~ 18:00(2H) ⇒ 사용불가

* 사원증 태그 기록 및 근태 소명 자료 등을 반영한 출·퇴근 시간

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) 의견 없음

조치할 사항

① 인사부장은 「취업규칙」 등을 위반하여 근태를 부적정하게 관리한 관련자를 「인사규정」 제102조에 따라 주의환기 처분하시기 바랍니다.(주의환기)

[관련자] 주의환기

○○○○○○○○○ ▲ ▲ □ □ □(사원번호: ☆☆)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「취업규칙」

- 제15조(직무이탈 금지의무) 직원은 상급자의 승인 없이 근무시간 중 임의로 직무를 떠나서는 아니 된다.
- 제23조(근무시간) 직원의 근무시간은 09:00 ~ 18:00까지 한다. 다만, 재단은 필요할 경우 「근로기준법」이 정하는 범위에서 직원의 근무시간을 조정할 수 있다.

□ 「재택근무 및 근태 등 복무기강 확립 강화 안내」 (인사부-4583(2020.10.16.))

- 출·퇴근시간 준수
 - 출·퇴근 시 반드시 출입시스템에 태그
 - 사원증 미지참자는 출퇴근시간 증빙 가능한 EIP 접속기록 등을 익일 인사팀 담당자 이메일로 송부

□ 「인사규정」

- 제45조(지각·조퇴·외출) ① ~ ② (생략)
 - ③ 지각 및 조퇴는 해당일 근무시간의 2분의 1이상을 근무한 직원에 한정하여 인정한다. (이하생략)
- 제61조(특별휴가) ① ~ ④ (생략)
 - ⑤ 만 5세 이하의 자녀를 가진 직원은 24개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 받을 수 있다.
- 제102조(주의환기) ① 이사장은 제규정 준수, 복무기강 확립, 사고예방 또는 원활한 업무수행을 위하여 경각심을 촉구할 필요가 있는 직원에 대해서는 주의환기 조치할 수 있다.
 - ② 인사담당 부서장은 주의환기사실을 인사기록카드에 기록·유지하여야 하며, 승격·승진·상벌 등 인사관리에 참고자료로 활용하되 인사상 불이익은 주지 아니 한다

- ☐ 「육아시간 사용절차 등 변경 안내」 (인사부-153(2021.01.08.))
- 일 최소 근무시간: 육아시간 사용시간(1~2시간) 차감 후 일일 근무시간은 4시간 이상 필요(일 최소 근무시간 4시간 준수)
 - 유연근무, 휴가(반차), 조퇴, 외출 등으로 일 근무시간이 4시간 미만인 경우 당일 육아시간 사용 불가